

اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قرار رئيس مجلس الوزراء 1699 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون 175 لسنة

2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الجريدة الرسمية - العدد 35 تابع (ج) - في 27 أغسطس سنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى القانون المدني ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛

وعلى قانون القضاء العسكى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة

2003 ؛

وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة

2005 ؛

وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر

بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

: قرر

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه .

مادة رقم 2 إصدار

. يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 هـ

. (الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م)

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

. الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات :الجهاز

منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل **Encryption** التشفير البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا . عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة

أرقام أو رموز أو حروف ذات طول محدد : **Encryption Key** مفتاح التشفير . تستخدم في عمليات التشفير وفك التشفير .
ويستخدم نفس المفتاح في التشفير وفك التشفير ويسمى التشفير المتماثل ، ويجب الحفاظ على سرية المفتاح .

ويستخدم زوج من المفاتيح مترابطين بعلاقة رياضية بحيث يستخدم أحدهما في التشفير والآخر في فك التشفير ويسمى التشفير غير المتماثل ، ويجب الحفاظ على سرية أحد المفاتيح بينما يعلن عن الآخر بشروط ومعايير محددة .

Critical Information Infrastructure : البنية التحتية المعلوماتية الحرجة
مجموعة أنظمة أو شبكات أو أصول معلوماتية أساسية يؤدي الكشف عن تفصيلاتها تعطيلها أو تغيير طريقة عملها بطريقة غير مشروعة ، أو الدخول غير المصرح به عليها ، أو الدخول أو الوصول بشكل غير قانوني للبيانات والمعلومات التي تحفظها أو تعالجها ، أو يؤدي القيام بأى فعل غير مشروع آخر بها إلى التأثير على توافر خدمات الدولة ومرافقها الأساسية أو خسائر اقتصادية أو اجتماعية كبيرة على المستوى الوطني .
ويعد من البنية التحتية المعلوماتية الحرجة على الأخص ما يستخدم في الطاقة الكهربائية ، الغاز الطبيعي والبتروك ، الاتصالات ، والجهات المالية والبنوك ، والصناعات المختلفة ، والنقل والمواصلات والطيران المدني ، والتعليم والبحث العلمى ، والبث الإذاعي والتليفزيوني ، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والموارد المائية ، والصحة ، الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة وخدمات الطوارئ ، وغيرها من مرافق المعلومات

والاتصالات التي قد تؤثر على الأمن القومي أو الاقتصاد القومي والمصلحة العامة وما في حكمها .

حاسب أو مجموعة حواسب متصلة ببعضها البعض ، وبالمعدات : **نظام التحكم الصناعي** ، أو Analog أو تناظرية Digital المتحكم بها وأدوات الاتصال المتبادل بينهم رقمية لتشغيل هذه المعدات والتحكم بها Actuator غيرها بما في ذلك الحساسات والمنفذات منطقياً طبقاً للصناعة المعنية ، أو الأعمال المطلوبة في مكان واحد أو موزعة في أماكن متقاربة أو موزعة جغرافياً مع اتصال النظام بالإنترنت أو بغيره من الأنظمة المماثلة أو غير المماثلة أو استقلاله وعدم اتصاله بما عداه مع تراكم مستوى التحكم أو عدم تراكمه . خلل أو ثغرة في نظام تشغيل أو تطبيقات أو : **Vulnerabilities نقاط الضعف** شبكات المعلومات أو العمليات أو السياسات الخاصة بتأمين المعلومات أو في بيئة تقنية المعلومات أو الاتصالات والتي يمكن استغلالها في عمليات الاختراق أو الهجوم أو الإتلاف أو التجسس أو أى عمل غير مشروع .

مادة رقم 2

يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذاً

: للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المادة رقم (2) من القانون

تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام 1 - ASE-) تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل في تأمينه عن

بمفتاح شفرة لا يقل عن (128 بت) **Advanced Encryption Standard (128)** . ، مع مسؤوليته بالحفاظ على سرية وأمان مفتاح التشفير

تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات مكافحة البرمجيات والهجمات الخبيثة والتأكد 2 - من صلاحيتها وتحديثها .

- 3 - **HTTPS** استخدام بروتوكولات آمنة ، مثل بروتوكول نقل النص التشعبي المؤمن - 3
- 4 - وضع صلاحيات بالشبكات والملفات وقواعد البيانات وتحديد المسؤولين ، لضمان - 4 إلى الأصول المعلوماتية والتقنية لمنع **Logical Access** حماية الوصول المنطقي . الوصول غير المصرح به
- 5 - إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازاتها وكذا بيان - 5 بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها .
- 6 - تطبيق أفضل الممارسات والضوابط عند اختيار مواصفات كلمات السر أو المرور - 6 وفقاً للملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية .
- 7 - توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بالأنظمة - 7
- 8 - ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة الأنظمة وإلزام الأطراف المتعاقد معها بإبرام اتفاقيات - 8 . تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة وحدود مسؤولية كل جهة
- 9 - إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دورى وإتمام - 9 . الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات
- 10 - إجراء اختبار سنوى للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية - 10
- 11 - استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية - 11 (**NGFW-UTM-Firewalls**) لحماية الشبكات والنظم .

مادة رقم 3

يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية

: والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المادة رقم (2) من القانون

إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية – 1
. الحرجة وضمان مراجعتها كل عام لضمان استمرار ملائمة وكفاية وفاعلية تلك السياسة
على أن تتضمن تلك السياسة متطلبات الأجهزة والجهات الرقابية والتنظيمية المختصة
بالبنية التحتية المعلوماتية الحرجة ، والمتطلبات القانونية ، والمتطلبات الخاصة بالموارد
البشرية .

ضمان التأكد من الامتثال لما ورد بهذا القانون ولائحته والقرارات التنفيذية ذات – 2
. الصلة من التزامات تقنية أو تنظيمية

تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام – 3
Advanced Encryption تشفير قياسي متماثل أو غير متماثل لا يقل تأمينه عن
بمفتاح شفرة لا يقل عن (256 بت) يتم توليده باستخدام Standard (AES-256)
. نظام عشوائي آمن

واستخدام نظام إدارة مفاتيح تشفير قياسي للحفاظ على سريتها ودورة حياتها ومستويات
. استخدامها في التطبيقات المختلفة

استخدام شهادات تصديق إلكتروني صادرة من جهة من جهات إصدار شهادات – 4
التوقيع الإلكتروني المعترف بها في جمهورية مصر العربية وبضوابط قانون تنظيم التوقيع
الإلكتروني ولائحته التنفيذية ، وذلك لكافة المستخدمين لأنظمة المعلومات الخاصة بالبنية
. المعلوماتية التحتية الحرجة

5 - منع الوصول المادى لغير المخول أو المصرح لهم الدخول أو الوصول لمقار .
وأجهزة ومعدات أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة .

6 - وفعالة من خلال فئتين أو **Strong Authentication** استخدام ضوابط نفاذ قوية -
وبحسب مستوى المخاطر ، **Multi-factor Authentication** أكثر من فئات التوثق
. بما يضمن تحديد المسؤولية وعدم الإنكار .

7 - توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بنظم البنية التحتية المعلوماتية الحرجة -
وإتاحتها للمستخدمين المخول لهم ذلك عند حاجتهم إليها ، وإلزام الموردين بتزويد الجهة
. بكامل الوثائق الخاصة بالإجراءات التشغيلية .

8 - ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وإلزام -
. الأطراف المتعاقد معها بإبرام اتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة

9 - تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات المكافحة والحماية من البرمجيات والهجمات -
. الخبيثة ، والكشف عنها والتأكد من صلاحيتها وتحديثها

10 - إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دورى -

مع الأخذ في الاعتبار ضوابط التعامل مع إجراء التحديثات على أنظمة التحكم الصناعى مع
. عدم اتصالها المباشر بشبكة الإنترنت ، وإتمام الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات

11 - إجراء مسح سنوى لأنظمة التحكم الصناعى للكشف عن الثغرات ونقاط الضعف -
. واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها .

إجراء اختبار سنوى للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية وتثبيت أجهزة – 12
. المنع والكشف عن الاختراقات .

اتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع الثغرات الفنية للأجهزة وللنظم والبرامج – 13
. والتطبيقات عند العلم بها .

إجراء عمليات أخذ نسخ احتياطية شهرية للبيانات والمعلومات ، والاحتفاظ بها – 14
. وتخزينها مشفرة في موقع آخر .

استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية – 15
(NGFW-UTM-Firewalls) لحماية الشبكات والنظم .

استخدام بروتوكولات آمنة ، مثل بروتوكول نقل النص التشعبي المؤمن – 16
HTTPS .

إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازاتها وكذا بيان – 17
. بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها .

تحديد مسؤوليات الإدارة العليا ومسئولى تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات – 18
بشكل واضح وصلاحيات وسلطات وواجبات والتزامات كل منهم ، مع ضرورة اتساق ذلك
مع ما تقوم به إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين من إعداد للهيكل ، والتوصيف
. الوظيفى ، والأنشطة التدريبية وغيرها من أنشطة وعمليات تلك الإدارات .

إبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز عن أى – 19
. حوادث أو اختراقات فور العلم بحدوثها .

وضع خطة استمرارية العمل والبدائل المقترحة في حال حدوث أى مخاطر أو – 20
أزمات تتعلق بتقديم الخدمة أو انقطاعها ، والقدرة على استعادة الخدمة والعمل في حال
الكوارث ، واختبار الخطة دورياً .

مادة رقم 4

يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز ،
ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به .

ويتم القيد في السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناءً على القواعد والشروط
: والإجراءات الآتية

1 . أن يكون حاصلاً على مؤهل علمى أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة – 1

2 . أن يكون قد أمضى عام على الأقل في عمله بالجهاز – 2

3 . أن يجتاز الاختبارات الفنية التى يجريها الجهاز للمتقدم – 3

مادة رقم 5

يُقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقاً

: للقواعد والشروط الآتية

1 . أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة – 1

2 . ويجوز قيد الأجنبي على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية .

2 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة – 2

3 . ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف – 3

4 . أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة –

5 . موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومي على القيد بالسجل –

. ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز

مادة رقم 6

يقوم الخبراء وفقًا للمادتين رقمي (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التي يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية . بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون

مادة رقم 7

يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها . إلا بموجب أمر قضائي

مادة رقم 8

يتعين على من يرغب في قيد اسمه في السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير ، وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه . ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب ، ويعتبر عدم الرد على الطلب لمدة ستين يومًا من تاريخ تقديمه رفضًا له .

. وفى حال رفض الجهاز الطلب ، يحق للمتقدم التظلم بالإجراءات المقررة قانونًا

مادة رقم 9

تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا : توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية :

1 - أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة - باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات . ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها .

، وغيرها من **Digital Images Hash ،Write Blocker** ومنها على الأخص تقنية . التقنيات المماثلة .

2 - أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطلوب إثباته أو . نفيه ، وفقاً لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .

3 - أن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط - القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة ، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة ، على أن يبين في محاضر الضبط ، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التي تم استخدامها ، الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من Hash مع توثيق كود وخوارزم الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .

4 - في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل - الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .

أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص – 5
. والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته

مادة رقم 10

يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي من خلال طباعة نسخ من الملفات المخزن عليها أو تصويرها بأي وسيلة مرئية أو رقمية ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها :

- 1 - تاريخ ووقت الطباعة والتصوير .
- 2 - اسم وتوقيع الشخص الذى قام بالطباعة والتصوير .
- 3 - اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به .
- 4 - اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ .
- 5 - البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط .
- 6 - بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة .

مادة رقم 11

يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي

سواء كان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً وفقاً للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقاً للالتزامات الواردة في المادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات .

كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة .

ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الإمكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة فى حال وجود تحقيق فى إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسمياً من تلك الجهات .

مادة رقم 12

يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقاً للمادة رقم 42 من القانون ، فى :

الجرائم المنصوص عليها فى المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى

شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيود والوصف – 1

. للجريمة محل الصلح .

صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة التى أثبتت فيها الصلح بين المتهم – 2

والمجنى أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة أو المحكمة المختصة والمتضمنة إقرار المجنى عليه بهذا الصلح .

. شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية – 3

طلب باسم الرئيس التنفيذي للجهاز لاعتماد المحضر أو الوثيقة المتضمنة إقرار - 4
المجنى عليه بالصلح يقدم من المتهم أو من وكيله أو من خلفه العام

مادة رقم 13

يكون تصالح المتهم طبقاً للمادة رقم (42) من القانون ، في الجرائم المنصوص عليها
: بالمادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلي
شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيود والوصف للجريمة
. موضوع التصالح

شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائي في موضوع الجريمة محل
. طلب التصالح

أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على
. سدادته مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة

أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على
سدادته ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر
قبل صدور حكم نهائي في الموضوع

